

1501347-45.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: DANIEL NAKAO MAIBASHI

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... da placa de seu carro. Disse que o furto ocorreu no dia 11 de maio e foi acionado para comparecer na delegacia no dia 23 ou 28. Afirmou que reconheceu o veículo com base na caneta, no controle do portão e no terço que havia nele. Disse que não sabe se o autor do furto foi identificado. Afirmou que chegou a ver que a placa estava adulterada. Disse que mostrou uma foto de seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

2ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501347-45.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501347-45.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX VIEIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL NAKAO MAIBASHI

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ALEX VIEIRA DOS SANTOS.

Em breve síntese, o acusado foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, porque entre o dia 11 de maio de 2022 e o dia 21 de maio do mesmo ano, em local incerto, porém nesta comarca de Caieiras, recebeu em proveito próprio o veículo FORD/ECOSPORT, placa PUW4980, pertencente à vítima Wagner José dos Santos, coisa que sabia ser produto de crime. Constatou também, que em data incerta, porém entre os dias 19 de maio de 2022 e o dia 21 de maio do mesmo ano, em local incerto, porém nesta comarca, o denunciado ocultou em proveito próprio um cabo de energia e um anel, bens pertencentes à vítima Janaina Cruz da Silva (fls. 1/3).

Recebida a denúncia em 06 de junho de 2022 (fls. 140/142), o réu constituiu advogado e apresentou defesa prévia (fls. 180/186).

Afastada a hipótese de absolvição sumária (fls. 193/195), durante a instrução foram ouvidas as duas vítimas e duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 221/227).

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa pediu a absolvição ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo, com as benesses legais (fls. 233/240 e 248/260).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva estão consubstanciadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 6), pelo boletim de ocorrência (fls. 10/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 31), pelo auto de entrega (fls. 32) e pela prova oral coligida.

Em juízo, a vítima Wagner Jose dos Santos afirmou que entraram em sua casa e levaram seu carro, televisão, roupa e dinheiro. Disse que seu carro era um Ecosport. Afirmou que, após os fatos, a seguradora entrou em contato informando que o veículo tinha sido encontrado e estava na delegacia de Caieiras. Afirmou que foi até a delegacia para reconhecer o carro, mas ele estava todo adulterado, tendo o reconhecido porque havia uma caneta sua de uma empresa e um logo do local de onde o comprou. Disse que o chassi e a placa estavam adulterados. Afirmou que não se recorda da placa de seu carro. Disse que o furto ocorreu no dia 11 de maio e foi acionado para comparecer na delegacia no dia 23 ou 28. Afirmou que reconheceu o veículo com base na caneta, no controle do portão e no terço que havia nele. Disse que não sabe se o autor do furto foi identificado. Afirmou que chegou a ver que a placa estava adulterada. Disse que mostrou uma foto de seu carro para o escrivão, que verificou que se tratava de seu carro e o liberou (fls. 223).

Também em juízo, a vítima Janaina Cruz da Silva afirmou que não se recorda muito bem dos fatos e que ficou muito traumatizada, tendo que passar com psicólogo. Disse que estava trabalhando e quando chegou em casa sua porta estava quebrada, dando falta de sua televisão, batedeira, anéis, bijuteria, chapinha e secador. Afirmou que tinha as imagens de um carro suspeito, visto próximo de sua residência, tendo acionado a guarda municipal. Disse que a guarda a acompanhou e ela encontrou um anel e um cabo da televisão dentro de um carro, que foram devolvidos a ela na delegacia. Afirmou que não teve contato com os autores da subtração e que só reconheceu os objetos (fls. 226).

A testemunha André Dalbon, guarda municipal, afirmou em juízo que estavam em patrulhamento, quando, via rádio, foram solicitados com a informação de que um veículo que havia praticado um furto em data anterior estaria parado em um local com dois indivíduos. Disse que, chegando ao local, não tinha ninguém no veículo, mas os moradores da região informaram que duas pessoas tinham descido do carro, tendo apontado para onde eles estavam indo. Afirmou que eles foram abordados e a chave do veículo foi encontrada com um deles, que informou que o carro era dele. Disse que encontraram alguns pertences dentro do veículo, que foram reconhecidos pela vítima como objetos furtados em data anterior. Afirmou que, como o veículo tinha indícios de adulteração, conduziu o indivíduo para a delegacia. Disse que Alex informou que o carro era dele e que desconhecia os objetos. Afirmou que nunca havia abordado Alex nem o rapaz que estava com ele (fls. 224).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Carlos Alberto da Silva, guarda municipal que participou da ocorrência, que acrescentou que foram informados via rádio sobre um veículo estacionado que havia feito furtos em residências em datas anteriores (fls. 225).

Em seu interrogatório, o réu Alex Vieira dos Santos afirmou que no dia dos fatos tinha pegado a Ecosport emprestada de Tiago, pessoa que mora perto de sua casa, para ir para Laranjeiras, porque iria alugar uma casa para morar. Disse que Tiago "faz coisa errada" e que o carro era ilícito, mas que só iria utilizá-lo para ver a casa e voltar, imaginando que não teria problemas. Afirmou que pegou o carro, estacionou-o em Laranjeiras e foi ver a casa. Disse que ficou 30 minutos lá e, quando estava descendo, os policiais o abordaram. Disse que explicou aos policiais que tinha pegado a Ecosport de Tiago, tendo eles constatado que o veículo era adulterado. Afirmou que sabia que o carro era adulterado, porque Tiago tinha passado para ele. Disse que acharam o anel e o cabo dentro do carro. Afirmou que pegou o carro emprestado no mesmo dia, no sábado, dia 21, e que sua família falou com Tiago sobre a sua prisão, que respondeu que iria para a delegacia retirar o veículo, mas sumiu. Disse que Tiago lhe contou que o carro "era de coisa errada". Afirmou que o cabo que estava dentro do carro era de energia, de ligar a televisão,

e estava dentro do porta-luvas. Disse que não perguntou para Tiago de quem eram os objetos, tendo imaginado que eram dele (fls. 227).

Respeitado o entendimento da combativa defesa, as provas colhidas são suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação.

Com efeito, as testemunhas André e Carlos foram firmes ao narrar que o acusado foi encontrado na posse do veículo produto de furto, que estava com a placa e o chassi adulterados, contendo objetos também oriundos de crime anterior.

Não há nada a fazer duvidar da palavra dos agentes ouvidos em juízo, não havendo nenhum indicativo de que já conhecessem o réu ou tivessem qualquer intenção de falsear a verdade.

Assim, não há a menor dúvida de que o réu foi flagrado na posse de veículo que fora objeto de furto, ocorrido no dia 11/05/2022, e que teve como vítima Wagner José dos Santos. A vítima Wagner, além de ter narrado sobre o crime que sofreu, ainda relatou que reconheceu seu veículo furtado na delegacia, encontrado na posse do réu, e o recuperou.

Quanto à ciência do acusado sobre a origem espúria do bem, tampouco há dúvidas. O próprio réu confessou que tinha conhecimento das irregularidades do veículo, afirmando que pegara o automóvel emprestado de Tiago, pessoa que sabia que "fazia coisa errada" e já havia lhe advertido sobre a origem ilícita do bem.

Todo esse contexto revela, sem margem a dúvidas, que o acusado era sabedor da origem ilícita do veículo.

A receptação dos objetos encontrados no veículo, pertencentes à vítima Janaína, também restou certa.

Embora o réu tenha alegado que os objetos já estavam no carro quando o pegou emprestado e que não sabia que eram produto de furto, as circunstâncias demonstram que ele tinha pleno conhecimento de sua origem ilícita. Afinal, além de ele próprio ter afirmado que sabia que o veículo vinha "de coisa errada", as testemunhas narraram em juízo que o veículo já era visado e conhecido por praticar inúmeros furtos na região.

Nesse contexto, quando conduziu o veículo furtado, era o réu plenamente ciente de que os objetos avulsos que lá se encontravam – que haviam acabado de ser subtraídos da vítima Janaína – eram também oriundos de crime.

Assim, apurada a responsabilidade do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o réu ostenta Maus Antecedentes, em decorrência da condenação anterior pelo processo nº 0087450-45.2011.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 26/05/2008 (fls. 164). No caso, observada a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o decurso do período depurador não apaga os Maus Antecedentes, impõe-se a valoração negativa do critério, já que se constata que o acusado nunca largou a atividade delitiva, tendo sido condenado por outro delito desde então, permanecendo na prática de atividades criminosas.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA.

CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só

considera Maus Antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos Maus Antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos Maus Antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020,

PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).

"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes" (AgRg no REsp 1.819.128/SP, Sexta Turma, j. 30/06/2020).

Assim, aumento o mínimo em 1/6, fixando a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, incide tanto a agravante da reincidência (processo nº 0005144-84.2016 - fls. 169) quanto a atenuante da confissão espontânea em relação à ciência da origem ilícita do veículo. Tratando-se ambas de circunstâncias predominantes, compenso-as, permanecendo a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, verifica-se que ambos os crimes de receptação foram cometidos mediante uma única ação. No momento em que o réu tomou a posse do veículo furtado, ele também tomou a posse dos objetos subtraídos da vítima Janaina, tudo mediante uma única conduta. Assim, deve-se aplicar a regra do concurso formal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Pelo montante de pena aplicada, mas considerando tanto os maus antecedentes quanto a reincidência do agente, a indicar sua reiteração em práticas delitivas, o regime inicial será o fechado.

Ante a reincidência, descabida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Por fim, ausentes informações de riqueza do acusado, arbitro o dia-multa no valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ALEX VIEIRA DOS SANTOS, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal, às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal.

Condeno o(a)(s) acusado(a)(s) ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESPs, de acordo com o art. 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual 11.608/03.

Transitada em julgado, adote a serventia as seguintes medidas: 1 - Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2 - Lance(m)-se o nome do(a)(s) acusado(a)(s) no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3 - Extraia(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s), encaminhando-se ao Juízo da Execução; 4 - Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s) para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ; 5 - Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caieiras, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA